



Nr. 100 Kabinettsitzung vom 12. Februar 1924, 16 Uhr

R 43 I/1392 , Bl. 342-346

Anwesend: Marx, Jarres, Luther, Emminger, Oeser, Graf v. Kanitz; RSparKom. Saemisch; StS Bracht, Müller, Geib, Zweigert; MinDir. Spiecker, Dilthey, Miller, v. Schlieben; MinR Karlowa; ORegR v. Hagenow; RegR Spielhagen; von Preußen: Braun, v. Richter, Siering, Wendorff, StS Becker; Protokoll: MinR Offermann, ORegR Grävell.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. *Schadloshaltung der ausgewiesenen Beamten, Angestellten und Arbeiter. [...]*
2. *Preußische Personalabbau-Verordnung.*
3. *Bereitstellung von Mitteln für eine Verstärkung der kommunalen Polizei im Rheinland. [abgesetzt]*
4. *Bezahlung von Zollstrafen im besetzten Gebiet.*
5. *Entwurf einer Verordnung betreffend Abänderung der Pachtschutzordnung. [...]*
6. *Einspruch gegen den Beschluß der Verwaltungsabbaukommission über die Auflösung des Reichswanderungsamts. [...]*
7. *Nachprüfung der Reichsministerialverfassung. [abgesetzt]*
8. *Freifahrt der Landtagsabgeordneten. [abgesetzt]*
9. *Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf einer Verordnung über beschleunigte Durchführung der infolge der Unruhen in Hamburg vom Oktober 1923 anhängigen Strafverfahren.*

1. Schadloshaltung der ausgewiesenen Beamten, Angestellten und Arbeiter. [...]

2. Preußische Personalabbau-Verordnung.

Ministerialdirektor v. Schlieben trug den Inhalt der Vorlage vor¹.

¹ In einer Kabinettsvorlage vom 5. 2. hatte der RFM mitgeteilt: Der ständige Ausschuß des pr. LT habe zum Entwurf einer pr. Personalabbau-VO eine Reihe von Abänderungen beschlossen, die u. a. vorsehen: die Gewährung eines Einspruchsrechts an abgebaute Beamte; die Einsetzung von Vertrauensausschüssen, die bei Einsprüchen zu hören sind; die Einschränkung des Abbaus

Der *Preußische Finanzminister* wies darauf hin, daß Preußen im Gegensatze zum Reich nicht mit einem Ermächtigungsgesetz arbeiten könne. Ferner sei die Verwaltungsstruktur in Preußen eine ganz andere als die im Reich. Man könne nicht schematisch, beispielsweise bei Gemeinden und Schulen, 25% abbauen. Was die Beförderungssperre anlange, so bestehe eine solche in gleicher Weise wie im Reich ².

Der *Preußische Ministerpräsident* betonte, daß die Preußische Regierung das Wort „entsprechend“ aus § 18 der Personal-Abbau-Verordnung ³ dahin ausgelegt habe, daß die Länder Bestimmungen zu erlassen hätten, die den im Reich erlassenen analog sein sollten. Wichtig sei, daß die von Preußen auf Drängen des Ausschusses zugestandene Kontrolle lediglich begutachtender Natur sei ⁴. Zu seinem Bedauern müsse er feststellen, daß das Reich vor Einführung des Neunstundentages der Beamten nicht mit den Ländern Fühlung genommen habe. Er halte die Einführung des Neunstundentages für die Beamten in Preußen nicht für möglich ⁵. Für diesen Standpunkt seien politische und wirtschaftliche Gründe maßgebend.

Der *Reichsminister der Finanzen* erwiderte, daß, wenn die Länder, insbesondere Preußen, sich nicht dem Beispiel des Reiches anschließen, hinsichtlich des Neunstundentages der Beamten eine sehr schwierige Lage entstehen würde.

Der *Reichsminister des Innern* schloß sich dem an und regte nochmalige Verhandlungen zwischen dem Reich und Preußen zur Beseitigung der Meinungsverschiedenheiten an.

Der *Preußische Ministerpräsident* wandte sich nochmals gegen eine schematische Anwendung des Neunstundentages und gegen das Bestreben des Reichs, die Beamten, was die Arbeitszeit anlange, mit den Arbeitern auf eine Stufe zu stellen. Auch er hält eine Aussprache im kleinen Kreise für erforderlich.

Der *Reichsminister der Finanzen* schlug vor, daß die Aussprache sich auf die Fragen der Arbeitszeit und der Beförderungssperre erstrecke.

Das *Kabinett* erklärte sich hiermit einverstanden und beauftragte den Reichsminister des Innern, die Einladungen zu dieser Besprechung ergehen zu lassen.

3. Bereitstellung von Mitteln für eine Verstärkung der kommunalen Polizei im Rheinland. [abgesetzt]

4. Bezahlung von Zollstrafen im besetzten Gebiet ⁶.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte von vornherein, daß er die Verantwortung für die vorgeschlagene Maßnahme nicht übernehmen könne.

bei den Gemeinden und beim Lehrpersonal. Diese Abänderungen der pr. Personalabbau-VO seien nach Auffassung des RFM nicht tragbar, da sie den Bestimmungen der Personalabbau-VO des Reichs vom 27.10.23 nicht entsprächen (R 43 I/2613, BL 15-18). Die pr. Personalabbau-VO wurde am 8.2.24 erlassen (Pr. Gesetzssammlung 1924, S. 73).

² In Ergänzung zum Personalabbau hatte die RReg. am 26.10.23 beschlossen, ab sofort bis zum 31.3.24 alle Beförderungen in den Reichsverwaltungen auszusetzen. Der RFM kann Ausnahmen zulassen, wenn es sich um die Besetzung von leitenden politischen Beamtenstellen handelt.

³ Nach Art. 18 der Personalabbau-VO des Reichs vom 27.10.23 sind die Länder verpflichtet, für die Beamten der Länder und Gemeinden eine den Grundsätzen der VO „entsprechende Regelung“ zu treffen. Die Länder sind außerdem verpflichtet, dem RFM über den Stand der hiernach getroffenen Maßnahmen Auskunft zu erteilen (RGBl. 1923, I, S. 1007).

⁴ Vgl. hierzu die §§ 23-29 und 106 der pr. Personalabbau-VO vom 8.2.24 (Pr. Gesetzssammlung S. 78, 96).

⁵ S. hierzu Dok. Nr. 23, P. 2.

⁶ In seiner Sitzung vom 24.12.23 hatte sich der Rhein-Ruhr-Ausschuß des Kabinetts mit dem Antrag des RMinbesGeb. vom 1.11.23 wegen Erstattung der Zollstrafen (s. Dok. Nr. 3, Anm. 8) befaßt und beschlossen, dem Kabinett folgende Vorschläge zu unterbreiten: 1. Der Wirtschaftsausschuß für die besetzten Gebiete soll versuchen, durch Verhandlungen mit der Irko einen Erlaß oder eine Ermäßigung der Zollstrafen herbeizuführen. 2. Der RFM soll dem Wirtschaftsausschuß einen Betrag von 6 Mio GM zur Verfügung stellen, damit der Wirtschaftsausschuß besonders in den Fällen helfend eingreifen kann, in denen eine Unachtsamkeit der dt. Zollverwaltung dazu geführt hat, daß die Besatzungsbehörden gegen dt. Firmen des besetzten Gebiets mit Zollstrafen

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß es sich zu Punkt 1 des Schreibens des Reichsministers für die besetzten Gebiete vom 2. Februar d. Js. zunächst darum handle, durch Verhandlungen mit der Rheinlandkommission Erlaß oder Ermäßigung der Strafen zu erwirken. Was den zweiten Punkt anlange, so bestehe doch hier eine moralische Verpflichtung des Reichs.

Der *Reichsminister der Finanzen* erhob Einspruch gegen die Bewilligung von Mitteln.

Ministerialdirektor Miller erklärte, daß die 6 Millionen Goldmark willkürlich gegriffen seien, man könne wohl mit einer geringeren Summe auskommen.

Der *Reichswirtschaftsminister* führte aus, daß die Franzosen Strafen bis zu 1 Million Franken ausgesprochen hätten. Da würde der beantragte Betrag, selbst wenn man den Tiefstand des Franken in Betracht ziehe, in keinem Falle ausreichen.

Der *Reichsminister des Innern* wies darauf hin, daß man vor allem den mittleren und kleineren Betrieben helfen wolle, während die größeren Betriebe, bei denen die Franzosen höhere Strafen festsetzten, sich selbst helfen müßten. Er glaube, daß man mit einem Betrage von 3 Millionen auskommen werde.

Das *Kabinett* lehnte den Antrag des Rhein-Ruhr-Ausschusses, wie er im obenerwähnten Schreiben des Reichsministeriums für die besetzten Gebiete niedergelegt ist, ab ⁷.

5. Entwurf einer Verordnung betreffend Abänderung der Pachtschutzordnung. [...]

6. Einspruch gegen den Beschluß der Verwaltungsabbaukommission über die Auflösung des Reichswanderungsamts. [...]

7. Nachprüfung der Reichsministerialverfassung. [abgesetzt]

8. Freifahrt der Landtagsabgeordneten. [abgesetzt]

9. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf einer Verordnung über beschleunigte Durchführung der infolge der Unruhen in Hamburg vom Oktober 1923 ⁸ anhängigen Strafverfahren.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß mit Rücksicht auf die außerordentliche Überlastung des Staatsgerichtshofes durch die Hamburger Fälle notwendig sei, ein beschleunigtes Verfahren für diese Fälle einzuführen. Er schlage vor, daß der Herr Reichspräsident auf Grund des Artikel 48 eine Verordnung erlasse, die es ermögliche, diese Fälle beschleunigt zu erledigen. Dabei solle die Frage des Staatsgerichtshofes überhaupt nicht aufgerollt werden, er bitte jedoch, daß diese Frage baldmöglichst in einer Kabinettsitzung behandelt werde.

Das *Kabinett* war mit dem vorgelegten Entwurf der Verordnung einverstanden ⁹.

vorgehen konnten. Diese Vorschläge wurden in einem Rundschreiben des RMinbesGeb. vom 2.2.24 dem Kabinett zur Annahme empfohlen (R 43 I/191, Bl. 270 f.).

⁷ Zur endgültigen Regelung des Ersatzes von Zollstrafen s. die Kabinettsitzung vom 3.12.24, P. 9. Vgl. auch die Denkschrift des RFM „Die Reparationslasten und Schäden der Privatwirtschaft des Ruhr- und Rheingebiets und ihre Erstattung durch das Reich“, RT-Drucks. Nr. 568, S. 17 f., RT-Bd. 398.

⁸ Kommunistischer Aufstandsversuch in Hamburg am 23./24.10.23.

⁹ Am 13.2.24 ergeht die „VO des RPräs. über Durchführung der infolge der Unruhen in Hamburg vom Oktober 1923 anhängigen Strafverfahren“ auf Grund Art. 48 RV (RGBl. I, S. 117). Die VO sieht vor, daß die diesbezüglichen Strafverfahren von den zuständigen Landgerichten bzw. Schwurgerichten durchgeführt werden.

Zitierhinweis

Nr. 100 Kabinettsitzung vom 12. Februar 1924, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 350–352 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D100>